

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1781/2538

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ร้อง

นางอุษณีย์ อนันตกุล กับพวก

ผู้คัดค้าน

นายชาลี จินดาศรี ทนายผู้คัดค้านทั้งสี่

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 26

ความว่า คดีนี้ พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี ได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนชั้นสูตร พลิกศพกรณีการตายของนายวรุดมือนันตกุลนายไพโรจน์ธนังสิทธิ์นายโลมโพธิ์ทอง และนายสุชาติไวยคำ ต่อศาลจังหวัดเพชรบุรี โดยอ้างว่าการตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานตำรวจรวม 9 คน คือ พลตำรวจสุนทรหรือแมว ยอดแก้ว กับพวก ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ในการตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิด และป้องกันตน และตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของ เจ้าพนักงานตำรวจ ผู้คัดค้านทั้งสี่ได้เป็นโจทก์ฟ้อง พลตำรวจสุนทร ยอดแก้ว กับพวก เป็นจำเลย ต่อศาลจังหวัดเพชรบุรี ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาฯคดีหมายเลขดำที่ 2408/2537 และประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่ง อนุญาตให้โอนคดีดังกล่าวมาทำการพิจารณาที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ตามคำร้องขอของโจทก์ทั้งสี่แล้ว(คำสั่งคำร้องที่ 2756/2537) ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องของศาลอาญา หากมีการไต่สวนคำร้องขอไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีแล้ว อาจจะมี การขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในการไต่สวนมูลฟ้อง หรือการ พิจารณาคดีของศาลจังหวัดเพชรบุรี เพราะเจ้าพนักงานตำรวจ ทั้งเก้าคนในคดีนี้กับพวกเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ของ จังหวัดเพชรบุรี จะทำการข่มขู่พยานหรืออาจกระทำการอื่นใด เพื่อมิให้พยานมาศาล ซึ่ง

เป็นการลำบากต่อพยานที่จะมาศาล และอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นแก่พยานหรือเกิดความไม่สงบได้ โปรดอนุญาตให้โอนคดีนี้ไปทำการไต่สวนที่ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร ด้วย หมายเหตุ ผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 20) พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ร้อง ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลจังหวัดเพชรบุรีทำการไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพนายวรวิณันตกุล กับพวก ผู้ตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2523 มาตรา 3 คดีอยู่ระหว่างไต่สวนคำร้อง ผู้คัดค้านทั้งสี่ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 20)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้อยู่ในชั้นที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ไต่สวนการชันสูตรพลิกศพผู้ตาย ซึ่งทนายทของผู้ตายมีสิทธิร้องขอเข้ามาในคดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 และกรณีนี้ทนายทของผู้ตายมีสิทธิที่จะซักถามพยาน ที่พนักงานอัยการนำสืบกับสามารถนำสืบพยานอื่นได้ ซึ่งมี ลักษณะเป็นการดำเนินคดีอาญาชั้นตอนหนึ่ง ดังนั้น ทนายทของผู้ตายย่อมมีสิทธิยื่นเรื่องราวต่อประธานศาลฎีกา เพื่อขอโอนคดีไปศาลอื่นได้ และเห็นว่ากรณีการตายของ นายวรวิณันตกุล กับพวก ถูกอ้างว่าเป็นการกระทำของเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งมีจำนวนหลายคน แต่ละคนล้วนมีอำนาจหน้าที่อยู่ในท้องที่เกิดเหตุทั้งสิ้น ตามเหตุผลฐานะของ ผู้กระทำตามคำร้องย่อมมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของประชาชนที่อยู่ในท้องที่ดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้อง รู้สึกหวาดกลัวได้ หากทำการไต่สวนหรือพิจารณาคดีนี้ ที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีต่อไป อาจมีการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค ต่อการไต่สวนหรือพิจารณาของศาล ประกอบกับในคดีที่ทนายท ของผู้ตายได้ฟ้องพลตำรวจสุนทร ยอดแก้ว กับพวกเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ฯ ซึ่ง เป็นมูลกรณีเดียวกับ คดีนี้ ก็ได้รับอนุญาตให้โอนคดีไปไต่สวนมูลฟ้องและพิจารณา ที่ศาลอาญาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุญาตให้โอนคดีนี้ ไปไต่สวนและพิจารณายังศาลอาญาได้ตามคำขอ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้อยู่ในชั้นที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้
ไต่สวนการชันสูตรพลิกศพผู้ตาย ซึ่งทนายทของผู้ตายมีสิทธิร้องขอเข้ามาในคดีได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 และกรณีนี้ทนายทของผู้
ตายมีสิทธิที่จะซักถามพยาน ที่พนักงานอัยการนำสืบกับสามารถนำสืบพยานอื่นได้
ซึ่งมี ลักษณะเป็นการดำเนินคดีอาญาชั้นตอนหนึ่ง ดังนั้น ทนายทของ ผู้ตายย่อมมี
สิทธิยื่นเรื่องราวต่อประธานศาลฎีกา เพื่อขอโอนคดีไปศาลอื่นได้ และเห็นว่ากรณีการ
ตายของ นายวรวิธอินันตกุล กับพวก ถูกอ้างว่าเป็นการกระทำของเจ้าพนักงาน
ตำรวจซึ่งมีจำนวนหลายคน แต่ละคนล้วนมีอำนาจหน้าที่อยู่ในท้องที่เกิดเหตุทั้งสิ้น
ตามเหตุผลฐานะของ ผู้กระทำตามคำร้องย่อมมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของประชาชน
ที่อยู่ในท้องที่ตั้งกล่าว ซึ่งจะทำให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้อง รู้สึกหวาดกลัวได้ หากทำการ
ไต่สวนหรือพิจารณาคดีนี้ ที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีต่อไป อาจมีการขัดขวางหรือเป็น
อุปสรรค ต่อการไต่สวนหรือพิจารณาของศาล ประกอบกับในคดีที่ทนายท ของผู้ตาย
ได้ฟ้องพลตำรวจสุนทร ยอดแก้ว กับพวกเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ฯ ซึ่ง
เป็นมูลกรณีเดียวกับ คดีนี้ ก็ได้รับอนุญาตให้โอนคดีไปไต่สวนมูลฟ้องและพิจารณา ที่
ศาลอาญาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุญาตให้โอนคดีนี้ ไปไต่สวนและพิจารณายังศาลอาญา
ได้ตามคำขอ

(ประมาณ ชันชื้อ-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ